

राजस्थान में नगरीय स्वशासन

नगरीय निकाय का अर्थ एवं उद्देश्य

- **परिभाषा:** नगरीय निकाय स्थानीय स्वशासन की एक संस्था है जो नागरिकों को बुनियादी जनसुविधाएं मुहैया कराती है और उनकी संतुष्टि सुनिश्चित करती है।
- **मुख्य कार्य:** अपने शहर और कस्बे को आर्थिक, वित्तीय और कानूनी रूप से विकसित करना तथा नगरीय विकास पर विशेष बल देना।
- **संवैधानिक स्थिति:** नगरीय स्थानीय स्वशासन वर्तमान में भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 'राज्य सूची' का विषय है।

भारत एवं राजस्थान में नगरीय प्रशासन का क्रम

- **प्राचीन साक्ष्य:** सर्वप्रथम नगरीय प्रशासन की विस्तृत जानकारी मेगस्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक 'इंडिका' में मिलती है।
- **भारत में नगर निगमों की स्थापना:**
 - **1687 ई.:** भारत में सर्वप्रथम मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई।
 - **1726 ई.:** इसके पश्चात् बंबई और कलकत्ता में नगर निगम स्थापित किए गए।
- **राजस्थान में नगरीय निकायों की शुरुआत:**
 - **1864 ई.:** राजस्थान की प्रथम नगरपालिका माउंट आबू में स्थापित की गई।
 - इसके बाद क्रमशः अजमेर, ब्यावर तथा जयपुर में नगरपालिकाएं स्थापित की गईं। (नोट: इन सभी में केवल सरकारी अधिकारी ही प्रतिनिधि थे, जनभागीदारी शामिल नहीं थी)।
 - **1919 ई.:** ब्यावर में राजस्थान की प्रथम निर्वाचित नगरपालिका स्थापित की गई।
 - **राजस्थान की प्रथम नगर परिषद:** अजमेर।

ब्रिटिश काल के प्रमुख सुधार एवं आयोग

- **लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव (1882):**
 - तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया, जिसे भारत में "स्थानीय स्वशासन का मैग्नाकार्टा" कहा गया।
 - इसी कारण लॉर्ड रिपन को 'भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक' कहा जाता है।

• रॉयल कमीशन ऑन डिसेन्ट्रलाइजेशन (1907):

- स्थानीय स्वशासन से संबंधित इस आयोग के अध्यक्ष **हॉब हाउस** को बनाया गया।
- **मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम (1919):**
 - नगरीय स्थानीय स्वशासन को **प्रांतीय विषय (हस्तांतरित विषय)** बनाया गया।
- **भारत सरकार अधिनियम (1935):**
 - नगरीय स्थानीय स्वशासन को पूर्ण रूप से प्रांतीय विषय सूची में शामिल किया गया।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियमों का विकास का क्रम

- **1950:** राजस्थान नगरीय निकाय विभाग की स्थापना की गई।
- **1951:** स्वतंत्रता के बाद राजस्थान का प्रथम नगरपालिका अधिनियम लागू हुआ।
- **1959:** बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर नया नगरपालिका अधिनियम बना।
- **1994-95:** 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राजस्थान में नया प्रावधानीकरण लागू किया गया।
- **2009:** राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 पारित हुआ, जिसके बाद मनोनीत सदस्यों का प्रावधान जोड़ा गया।
- **2014:** नगरपालिका संशोधन अधिनियम 2014 द्वारा *Right to Recall* की व्यवस्था को समाप्त किया गया।

74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992

- **प्रारंभिक प्रयास (65वाँ संविधान संशोधन विधेयक, 1989):** राजीव गांधी सरकार द्वारा संसद में 65वाँ संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया था। यह राज्यसभा में पारित हुआ, परंतु लोकसभा भंग हो जाने के कारण यह विधेयक स्वतः समाप्त हो गया।
- **पारित होना:** पी. वी. नरसिम्हा राव सरकार के कार्यकाल में 74वाँ संविधान संशोधन विधेयक 1992 में पारित हुआ।
- **संवैधानिक संशोधन के प्रमुख बिंदु:**
 - संविधान में **भाग 9A (Part IX-A)** जोड़ा गया।
 - भाग 9A के अंतर्गत **अनुच्छेद 243P से 243ZG** तक नगरीय स्वशासन के प्रावधान जोड़े गए।

- संविधान में **12वीं अनुसूची** जोड़ी गई, जिसमें नगरीय निकायों के लिए कुल **18 विषय** शामिल किए गए।
- **लागू होने की तिथियाँ:**
 - भारत में लागू: 1 जून 1993
 - राजस्थान में लागू: 9 अगस्त 1994
- **निकायों के तीन प्रकार (अनुच्छेद 243Q):**
 1. **नगरपालिका बोर्ड:** ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे संक्रमणशील क्षेत्रों के लिए।
 2. **नगर परिषद:** छोटे शहरी क्षेत्रों (लघूत्तर नगरीय क्षेत्र) के लिए।
 3. **नगर निगम:** बड़े शहरी क्षेत्रों (वृहत नगरीय क्षेत्र) के लिए।

2. भाग 9A के महत्वपूर्ण अनुच्छेद (243 P से 243 ZG)

अनुच्छेद	मुख्य संवैधानिक प्रावधान
अनुच्छेद 243 (P)	परिभाषाएँ (वार्ड समिति, जिला, नगरपालिका, महानगर क्षेत्र आदि)।
अनुच्छेद 243 (Q)	नगरपालिकाओं का गठन (नगरपालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम)।
अनुच्छेद 243 (R)	नगरपालिकाओं की संरचना।
अनुच्छेद 243 (S)	वार्ड समितियों आदि का गठन व संरचना (3 लाख या अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में)।
अनुच्छेद 243 (T)	स्थानों का आरक्षण (SC, ST एवं महिलाओं हेतु 33% आरक्षण)।
अनुच्छेद 243 (U)	नगरपालिकाओं की कार्यविधि (प्रथम बैठक से 5 वर्ष; विघटन पर 6 माह में चुनाव)।
अनुच्छेद 243 (V)	सदस्यता के लिए निरर्हताएँ / अयोग्यताएँ।
अनुच्छेद 243 (W)	नगरपालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व (12वीं अनुसूची के 18 विषय)।
अनुच्छेद 243 (X)	नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ।
अनुच्छेद 243 (Y)	नगरपालिकाओं के वित्तीय पुनर्विलोकन हेतु वित्त आयोग का गठन।
अनुच्छेद 243 (Z)	नगरपालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा

अनुच्छेद 243 (ZA)	नगरपालिकाओं के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव संचालना।
अनुच्छेद 243 (ZB)	संघ राज्य क्षेत्रों (UTs) में प्रावधानों का लागू होना।
अनुच्छेद 243 (ZC)	कतिपय अनुसूचित व जनजाति क्षेत्रों में इस भाग का लागू न होना।
अनुच्छेद 243 (ZD)	जिला योजना समिति (DPC) का गठन व संरचना।
अनुच्छेद 243 (ZE)	महानगर योजना समिति (MPC) का गठन व संरचना।
अनुच्छेद 243 (ZF)	पूर्व विद्यमान विधियों और नगरपालिकाओं का बना रहना।
अनुच्छेद 243 (ZG)	निर्वाचन संबंधी मामलों (परिसीमन/सीट आवंटन) में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन।

नगर क्षेत्र एवं महानगर क्षेत्र निर्धारण के मापदंड

- **नगर क्षेत्र का दर्जा देने की शर्तें (अनुच्छेद 243P/Q):**
 - संबंधित क्षेत्र की कुल जनसंख्या **5,000 से अधिक** हो।
 - कार्यशील पुरुष जनसंख्या का न्यूनतम **75% गैर-कृषि कार्यों** में संलग्न हो।
 - न्यूनतम जनसंख्या घनत्व **400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी** हो।
- **महानगर क्षेत्र की शर्तें (अनुच्छेद 243P):**
 - कुल जनसंख्या **10 लाख या उससे अधिक** हो।
 - जिसमें एक या एक से अधिक जिले शामिल हो सकते हैं।
 - राज्यपाल द्वारा आधिकारिक अधिसूचना द्वारा महानगर क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो।

राजस्थान में नगरीय शासन व्यवस्था का ढाँचा

राजस्थान में कुल **282 शहरी स्थानीय निकाय (ULB)** कार्यरत हैं, जिनका त्रि-स्तरीय ढाँचा निम्न प्रकार है:

- 1. **नगर निगम (11 निकाय):** 5 लाख से 1 करोड़ तक की आबादी वाले वृहत् शहरों में।
- 2. **नगर परिषद (51 निकाय):** 1 लाख से 5 लाख तक की आबादी वाले मध्यम शहरों में।
- 3. **नगरपालिका बोर्ड (220 निकाय):** 20 हजार से 1 लाख तक की आबादी वाले संक्रमणशील कस्बों/शहरों में।

नगरपालिका बोर्ड का श्रेणीवार वर्गीकरण

1 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में स्थापित नगरपालिका बोर्डों को जनसंख्या के आधार पर तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

- द्वितीय श्रेणी नगरपालिका:** 50,000 से 99,999 (या 1 लाख) तक की आबादी वाले शहरों में।
- तृतीय श्रेणी नगरपालिका:** 25,000 से 49,999 तक की आबादी वाले शहरों में।
- चतुर्थ श्रेणी नगरपालिका:** 25,000 से कम आबादी वाले कस्बों में।

नगरपालिका एवं नगर परिषद

आधार / पद	नगरपालिका (Municipal Board)	नगर परिषद (Municipal Council)
जनसंख्या मापदंड	20,000 से 1,00,000 की जनसंख्या पर।	1,00,000 से 5,00,000 की जनसंख्या पर।
अध्यक्ष का पद	चेयरमैन / अध्यक्ष / सभापति (अप्रत्यक्ष निर्वाचन)।	सभापति / चेयरमैन (अप्रत्यक्ष निर्वाचन)।
उपाध्यक्ष का पद	उपाध्यक्ष / उप-चेयरमैन / उपसभापति (अप्रत्यक्ष)।	उपसभापति / उप-चेयरमैन (अप्रत्यक्ष)।
सदस्य (पार्षद)	पार्षद (जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन)।	पार्षद (जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन)।
शपथ ग्रहण	निर्वाचन / पीठासीन अधिकारी द्वारा।	निर्वाचन / पीठासीन अधिकारी द्वारा।
त्यागपत्र (अध्यक्ष/उपाध्यक्ष)	जिला कलेक्टर को।	जिला कलेक्टर को।
त्यागपत्र (पार्षद)	अध्यक्ष / सभापति को।	सभापति / अध्यक्ष को।
प्रशासनिक अधिकारी	कार्यपालक / अधिशासी अधिकारी (EO)	आयुक्त (Commissioner) / EO।
मनोनीत सदस्य संख्या	राज्य सरकार द्वारा 6 सदस्य मनोनीत।	राज्य सरकार द्वारा 8 सदस्य मनोनीत।

निर्वाचन, योग्यताएँ एवं कार्यकाल के सामान्य नियम

- चुनाव की प्रकृति:** नगरीय निकायों के चुनाव दलीय (Party Basis) आधार पर संपन्न होते हैं।
- सदस्यता हेतु योग्यताएँ:**
 - न्यूनतम आयु सीमा **21 वर्ष** पूर्ण हो।
 - संबंधित नगरपालिका/परिषद के वार्ड की मतदाता सूची में नाम पंजीकृत हो।
 - 27 नवंबर 1995** के बाद 2 से अधिक संतान न हों।
 - घर में क्रियाशील **शौचालय** का होना अनिवार्य है।
- कार्यकाल:** पदभार ग्रहण (प्रथम बैठक) की तिथि से **5 वर्ष**।
- पद रिक्ति:** मृत्यु, त्यागपत्र या अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद रिक्त होने पर **6 माह के भीतर** उप-चुनाव कराना अनिवार्य है।

बैठक एवं गणपूर्ति (कोरम)

- बैठक का अंतराल:** नगरपालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम—तीनों संस्थाओं की साधारण बैठक **60 दिनों में कम से कम 1 बार** आयोजित होना अनिवार्य है।
- गणपूर्ति:** तीनों संस्थाओं की बैठकों हेतु कुल सदस्यों का **1/3 (एक-तिहाई)** उपस्थित होना आवश्यक है।

नगर निगम

1. नगर निगम: संगठनात्मक संरचना

पद	पदधारक	निर्वाचन पद्धति	शपथ ग्रहण	त्यागपत्र
अध्यक्ष	मेयर / महापौर	अप्रत्यक्ष निर्वाचन	जिला कलेक्टर द्वारा	संभागीय आयुक्त को
उपाध्यक्ष	उप-मेयर / उप-महापौर	अप्रत्यक्ष निर्वाचन	जिला कलेक्टर द्वारा	संभागीय आयुक्त को
सदस्य	पार्षद (Councillor)	प्रत्यक्ष निर्वाचन (जनता द्वारा)	कलेक्टर द्वारा नामित व्यक्ति के समक्ष	मेयर / महापौर को

- प्रशासनिक प्रमुख:** मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) / आयुक्त
- जनसंख्या मापदंड:** **5 लाख से 1 करोड़ तक** की आबादी वाले वृहत् नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम गठित किए जाते हैं।
- कार्यकाल एवं रिक्ति:** प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष। पद रिक्त होने की स्थिति में **6 माह के भीतर** पुनः चुनाव कराना अनिवार्य है।

राजस्थान के 11 नगर निगम एवं नवीनतम घोषणाएँ

वर्तमान में राजस्थान में कुल 11 नगर निगम कार्यरत हैं:

1. जयपुर नगर निगम – हेरिटेज
2. जयपुर नगर निगम – ग्रेटर
3. जोधपुर नगर निगम – उत्तर
4. जोधपुर नगर निगम – दक्षिण
5. कोटा नगर निगम – उत्तर
6. कोटा नगर निगम – दक्षिण
7. उदयपुर नगर निगम
8. अजमेर नगर निगम
9. बीकानेर नगर निगम
10. भरतपुर नगर निगम
11. अलवर नगर निगम (नवीनतम)

- **हालिया घोषणा:** राज्य सरकार द्वारा पाली एवं भीलवाड़ा की नगर परिषदों को नगर निगम बनाने की घोषणा की गई है (राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 329 और 337 के तहत)।

नगरीय निकायों में आरक्षण एवं मनोनीत सदस्य

- **आरक्षण व्यवस्था:**
 - **SC / ST / OBC:** राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्राप्त है।
 - **महिला आरक्षण:** प्रारंभ में महिलाओं हेतु 33% आरक्षण था। वर्ष 2009 में इसे बढ़ाकर 50% किया गया था, परंतु उच्चतम न्यायालय द्वारा 16 जुलाई 2020 को इस पर स्थगन (Stay) दिए जाने के बाद पुनः **33% (1/3)** आरक्षण लागू है।
- **राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य:**
 - **नगरपालिका:** 06 सदस्य
 - **नगर परिषद:** 08 सदस्य
 - **नगर निगम:** 12 सदस्य

- **मनोनीत सदस्यों के मताधिकार की सीमा:** मनोनीत पार्षदों को सामान्य बैठकों में मत देने का अधिकार होता है, परंतु अध्यक्ष / उपाध्यक्ष (महापौर/उपमहापौर) के निर्वाचन तथा उनके विरुद्ध लाए जाने वाले **अविश्वास प्रस्ताव में मतदान का अधिकार नहीं** होता।

अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 53 के अनुसार अध्यक्ष व उपाध्यक्ष (महापौर व उपमहापौर) के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया पंचायती राज के समान है:

1. **प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण:** निकाय के कम से कम **3/4 सदस्यों** द्वारा हस्ताक्षरित लिखित प्रस्ताव तैयार किया जाता है।
 2. **कलेक्टर को सूचना:** हस्ताक्षरित प्रस्ताव की प्रति के साथ जिला कलेक्टर को लिखित सूचना दी जाती है।
 3. **बैठक का आयोजन:** जिला कलेक्टर द्वारा सूचना प्राप्त होने के **30 दिनों के भीतर** विशेष बैठक बुलाई जाती है।
 4. **प्रस्ताव पारित होना:** बैठक में उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों द्वारा बहुमत से पक्ष में वोट डालने पर प्रस्ताव पारित माना जाता है तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष स्वतः पदमुक्त हो जाते हैं।
- **प्रतिबंधात्मक नियम (अपवाद):**
 - पदभार ग्रहण करने की तिथि से **प्रारंभिक 2 वर्ष की अवधि** तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता।
 - यदि अविश्वास प्रस्ताव बैठक में खारिज (अस्वीकृत) हो जाता है, तो आगामी **2 वर्ष तक पुनः प्रस्ताव नहीं** लाया जा सकता।
 - 5 वर्षीय कार्यकाल के **अंतिम 6 माह** के दौरान कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009

1. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 का सामान्य परिचय

- **विधानसभा अध्यक्ष:** दीपेंद्र सिंह शेखावत (13वीं राजस्थान विधानसभा)।
- **तत्कालीन मुख्यमंत्री:** अशोक गहलोत।
- **तत्कालीन राज्यपाल:** शैलेंद्र कुमार सिंह।
- **पारित एवं लागू होने की तिथि:**
 - राज्यपाल द्वारा **11 सितंबर 2009** को अनुमोदित।
 - **15 सितंबर 2009** से छावनी क्षेत्रों (Cantonment Boards) को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में लागू किया गया।
- **अधिनियम का वैधानिक ढाँचा:**
 - कुल अध्याय: 17।
 - कुल अनुसूचियाँ: 6 (जिनका मुख्य उल्लेख अध्याय-7 'नगरपालिका राजस्व' में है)।
 - कुल धाराएँ: 344।

2. राइट टू रिकॉल एवं ऐतिहासिक प्रयोग

- **प्रावधान:** राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत निर्वाचित अध्यक्ष को कार्यकाल के दौरान पद से हटाने के लिए जनता द्वारा '**राइट टू रिकॉल**' (वापस बुलाने का अधिकार) का प्रावधान किया गया था।
- **प्रथम ऐतिहासिक प्रयोग:**
 - तिथि: **12 दिसंबर 2012**।
 - क्षेत्र: मांगरोल नगरपालिका (बारां)।
 - घटनाक्रम: मांगरोल नगरपालिका के निर्वाचित अध्यक्ष **अशोक जैन** के विरुद्ध जनता द्वारा जनमत संग्रह (Referendum) कराया गया था।

प्रमुख नगरपालिका संशोधन अधिनियम

• नगरपालिका संशोधन अधिनियम, 2014:

- इस संशोधन द्वारा नगरीय निकायों से '**Right to Recall**' की पद्धति को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया।

• नगरपालिका संशोधन अधिनियम, 2019:

- यह प्रावधान किया गया कि नगरपालिका के अध्यक्ष का पद केवल नगरपालिका के **निर्वाचित सदस्यों (पार्षदों)** द्वारा चुने गए व्यक्ति द्वारा ही भरा जाएगा।

• राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक, 2023:

- प्रस्तुति तिथि: 14 मार्च 2023।
- **संशोधन प्रावधान:** इस विधेयक के तहत राज्य सरकार निर्वाचन की अयोग्यता रखने वाले नगरपालिका सदस्यों को जाँच के उपरांत सीधे पद से हटा सकेगी।
- (पूर्व स्थिति: इससे पहले अयोग्य सदस्यों को केवल उच्च न्यायालय/न्यायालय में दायर 'चुनाव याचिका' (Election Petition) के माध्यम से ही हटाया जा सकता था - धारा 39)।

सीटों का आवंटन एवं राज्य सरकार द्वारा मनोनयन

• सीटों का निर्धारण:

- नगरपालिका के सभी वार्डों की सीटें प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुनी जाएँगी।
- किसी भी नगरपालिका में कुल सीटों की संख्या **13 से कम नहीं** होगी, जिसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर राजपत्र (Gazette) में अधिसूचना द्वारा निर्धारित किया जाता है।

• राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य (2009 अधिनियम के तहत):

- नगरपालिका बोर्ड: **06** सदस्य।
- नगर परिषद: **08** सदस्य।
- नगर निगम: **12** सदस्य।

शहरी स्थानीय स्वशासन के विभिन्न रूप

• 1. छावनी बोर्ड (Cantonment Board):

- **अधिनियम:** प्रथम छावनी अधिनियम 1924; द्वितीय छावनी अधिनियम 2006।
- **प्रशासनिक नियंत्रण:** यह केंद्र सरकार के **रक्षा मंत्रालय** द्वारा गठित एवं प्रशासित स्वायत्त इकाई है।
- **उद्देश्य:** छावनी क्षेत्र में निवासरत सामान्य व नागरिक जनसंख्या के प्रशासन एवं जनसुविधाओं हेतु।
- **संरचना:** > **अध्यक्ष:** छावनी क्षेत्र का सर्वोच्च सैन्य अधिकारी।
- **उपाध्यक्ष:** निर्वाचित सदस्यों में से चुना गया सदस्य (कार्यकाल: 3 वर्ष)
- **संख्यात्मक स्थिति:** भारत में कुल 62-65 छावनी बोर्ड हैं, जबकि **राजस्थान में एकमात्र नसीराबाद (अजमेर)** में स्थित है।
- **विवाद निवारण:** यदि ग्राम पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो अंतिम निर्णय राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन किया जाता है।

• 2. अधिसूचित क्षेत्र समिति (Notified Area Committee):

- **प्रावधान:** तीव्र औद्योगिकीकरण के कारण विकसित हो रहे ऐसे कस्बे जो अभी नगरपालिका गठन की संपूर्ण पात्रता पूरी नहीं कर पा रहे हों, उन्हें राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचित कर सकती है।
- **विशेषता:** राज्य सरकार अध्यक्ष एवं सदस्यों को सीधे **मनोनीत** करती है; इसमें चुनाव (निर्वाचन) नहीं होता।
- **उदाहरण:** भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण।

• 3. नगरीय क्षेत्र (Township):

- बड़े उद्योगों के समीप विकसित आवासीय कॉलोनियों में कर्मचारियों को नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था।
- इसमें भी राज्य सरकार द्वारा प्रतिनिधि मनोनीत किए जाते हैं (कोई निर्वाचन नहीं)।

• 4. न्यास पत्तन / पोर्ट ट्रस्ट (Port Trust):

- बड़े बंदरगाह क्षेत्रों (जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई) में पत्तन की सुरक्षा, प्रबंधन और नागरिक सुविधाओं हेतु संसद के अधिनियम द्वारा गठित।
- इसमें निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य होते हैं।

• 5. विशेष उद्देश्य अभिकरण (Special Purpose Agency):

- राज्य सरकार द्वारा विशेष कार्यों के निष्पादन हेतु गठित स्वायत्त व स्वतंत्र इकाइयाँ जो नगरपालिका के सीधे नियंत्रण में नहीं होतीं।
- **उदाहरण:** राजस्थान आवासन मंडल (Housing Board), प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जल एवं विद्युत आपूर्ति बोर्ड, नगर सुधार न्यास आदि।

2. नगर विकास न्यास (Urban Improvement Trust)

- **उद्देश्य:** शहरों के सुनियोजित, तीव्र एवं आधुनिक विकास के लिए।
- **राजस्थान में स्थिति:** वर्तमान में राज्य में **12 नगर विकास न्यास** कार्यरत हैं (अलवर, बीकानेर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, सीकर, बाड़मेर, पाली, भरतपुर, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, आबू एवं जैसलमेर)।
- **प्रथम UIT:** राजस्थान में प्रथम नगर विकास न्यास **कोटा (1970)** में स्थापित किया गया था।

राजस्थान में नगरीय विकास प्राधिकरण

- **वैधानिक आधार:** राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 5 के तहत राज्य सरकार किसी नगरीय क्षेत्र के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पर्यटन या आर्थिक महत्व को देखते हुए विकास प्राधिकरण का गठन कर सकती है।
- **प्राधिकरण का स्वरूप:** यह एक स्वायत्त **वैधानिक निकाय (Statutory Body)** के रूप में कार्य करता है।
- **प्रमुख कार्य:**
 - नगरों के बढ़ते दायरे और जनसंख्या के अनुसार आधारभूत सुविधाओं, रिंग रोड, पार्कों और सामुदायिक केंद्रों का विकास करना।
 - शहर के समग्र और समावेशी विकास हेतु **मास्टर प्लान** तैयार करना और उसका क्रियान्वयन करना।
 - कच्ची बस्तियों (Slums) का नियमन, उन्नयन तथा पुनर्वास प्रबंधन।
 - बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक और आवासीय परियोजनाओं का सुनियोजित विकास करना।

राजस्थान के प्रमुख विकास प्राधिकरण

- **जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA):** राजस्थान का प्रथम विकास प्राधिकरण (स्थापना: 1982)।
- **जोधपुर विकास प्राधिकरण (JDA):** स्थापना वर्ष 2008।
- **अजमेर विकास प्राधिकरण (ADA):** स्थापना वर्ष 2013।
- **कोटा विकास प्राधिकरण (KDA):** स्थापना वर्ष 2023।
- **उदयपुर विकास प्राधिकरण (UDA):** स्थापना वर्ष 2023।
- **पुष्कर विकास प्राधिकरण:** स्थापना वर्ष 2023।

संवैधानिक अनुच्छेद -

1. अनुच्छेद 243 (P) – परिभाषाएँ

इस अनुच्छेद में नगरीय निकायों से संबंधित प्रमुख शब्दावलीयों को परिभाषित किया गया है:

- **वार्ड समिति, जिला, नगरपालिका एवं नगरपालिका क्षेत्र** की वैधानिक परिभाषाएँ।
- **महानगर क्षेत्र:**
 - 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाला क्षेत्र।
 - जिसमें एक या एक से अधिक जिले शामिल हो सकते हैं।
 - जिसे राज्यपाल द्वारा आधिकारिक अधिसूचना द्वारा महानगर क्षेत्र विनिर्दिष्ट किया गया हो।
- **नगर क्षेत्र का दर्जा देने की शर्तें:**
 1. क्षेत्र की कुल जनसंख्या **5,000 से अधिक** हो।
 2. कार्यशील पुरुषों का न्यूनतम **75% भाग गैर-कृषि कार्यों** में संलग्न हो।
 3. न्यूनतम जनसंख्या घनत्व **400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी** हो।

अनुच्छेद 243 (Q) – नगरपालिकाओं का गठन

राज्यपाल द्वारा अधिसूचना जारी कर त्रि-स्तरीय नगरीय निकायों का गठन किया जाता है:

1. **नगरपालिका बोर्ड:** किसी संक्रमणशील क्षेत्र (ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे क्षेत्र) के लिए।
 2. **नगर परिषद:** किसी लघूत्तर (छोटे) नगरीय क्षेत्र के लिए।
 3. **नगर निगम:** किसी वृहत्तर (बड़े) नगरीय क्षेत्र के लिए।
- **अपवाद (औद्योगिक नगरी):** राज्यपाल क्षेत्र के आकार और औद्योगिक स्थापना को ध्यान में रखते हुए लोक सूचना द्वारा किसी क्षेत्र को **औद्योगिक नगरी** विनिर्दिष्ट कर सकता है; ऐसे क्षेत्र में नगरपालिका का गठन नहीं किया जाएगा।

3. अनुच्छेद 243 (R) – नगरपालिकाओं की संरचना

- राज्य विधानमंडल विधि बनाकर नगरपालिकाओं की संरचना के नियम तय कर सकता है।
- प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) के सदस्य (पार्षद) नगरीय जनता द्वारा **प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित** होते हैं।
- **विशेष प्रतिनिधित्व (पदेन व मनोनीत सदस्य):**
 - **सांसद व विधायक:** उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा एवं विधानसभा सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र संबंधित नगरपालिका क्षेत्र में पूर्णतः या अंशतः समाविष्ट है।
 - **राज्यसभा व विधान परिषद सदस्य:** जो उस नगरपालिका क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत हों।
 - **विशेष ज्ञानी व्यक्ति:** नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले मनोनीत व्यक्ति (इन्हें बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं होता)।
 - अनुच्छेद 243 (S) के अधीन गठित समितियों के अध्यक्ष।

4. अनुच्छेद 243 (S) – वार्ड समितियों का गठन व संरचना

- **जनसंख्या सीमा:** ऐसी नगरपालिका जिसकी कुल **जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक** है, उसके प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर वार्ड समितियों का गठन अनिवार्य है।
- **संरचना:** यह समिति एक या एक से अधिक वार्डों से मिलकर बनती है।
- **सदस्यता:** संबंधित वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला नगरपालिका सदस्य (पार्षद) स्वतः इस समिति का सदस्य होता है।

अनुच्छेद 243 (T) – स्थानों का आरक्षण

- **SC एवं ST वर्ग:** नगरीय संस्थाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण।
- **महिला आरक्षण:** सभी वर्गों की महिलाओं हेतु नगरीय निकायों के सभी स्तरों पर कुल स्थानों का न्यूनतम **33% (1/3)** आरक्षण अनिवार्य है।
- **अध्यक्ष पद पर आरक्षण:** नगरपालिकाओं के अध्यक्ष पदों पर SC, ST एवं महिलाओं हेतु आरक्षण की व्यवस्था।
- **OBC आरक्षण:** राज्य विधानमंडल विधि बनाकर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) हेतु भी आरक्षण का प्रावधान कर सकता है।
- **अनुच्छेद 243 (U) – नगरपालिकाओं की अवधि**
 - प्रत्येक नगरपालिका का कार्यकाल उसके प्रथम अधिवेशन (बैठक) की नियत तारीख से 5 वर्ष का होता है।
 - समय से पूर्व विघटन की स्थिति में 6 माह के भीतर पुनः चुनाव कराना अनिवार्य है।
 - यदि शेष कार्यकाल की अवधि 6 माह से कम बची हो, तो मध्यवर्ती चुनाव कराना आवश्यक नहीं होता।
- **अनुच्छेद 243 (V) – सदस्यता के लिए निरर्हताएँ**
 - चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
 - राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित किसी भी विधि के अधीन अयोग्य घोषित न हो।
 - राजस्थान सरकार का विशेष प्रावधान: 27 नवंबर 1995 के बाद दो से अधिक संतान होने पर व्यक्ति चुनाव हेतु अयोग्य होगा।

अनुच्छेद 243 (W) एवं 12वीं अनुसूची के 18 विषय

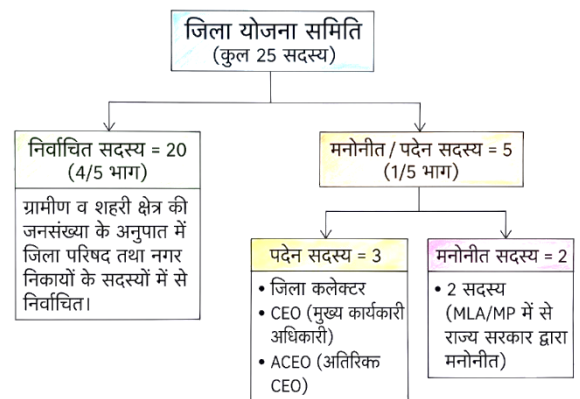
संविधान के अनुच्छेद 243 W (B) के तहत राज्य विधानमंडल विधि द्वारा नगरपालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित 18 विषयों पर कार्य करने की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व सौंप सकता है:

1. नगरीय योजना (जिसके अंतर्गत नगर योजना भी शामिल है)।
2. भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण।
3. आर्थिक और सामाजिक विकास योजनाएँ तैयार करना।
4. सड़कें और पुल निर्माण व रख-रखाव।
5. जल प्रदाय – घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए।
6. लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा-करकट (ठोस अपशिष्ट) प्रबंधन।
7. अग्निशमन सेवाएँ (Fire Services)।
8. नगरीय वानिकी, पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी आयामों की अभिवृद्धि।
9. समाज के दुर्बल वर्गों के हितों का संरक्षण (दिव्यांग एवं मानसिक रूप से मंद व्यक्ति)।
10. गंदी-बस्ती (कच्ची बस्ती) सुधार और उनका प्रोन्नयन।
11. नगरीय निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम।
12. नगरीय सुख-सुविधाओं की व्यवस्था (पार्क, उद्यान, खेल के मैदान आदि)।
13. सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक आयामों की अभिवृद्धि।
14. कब्रिस्तान, शवदाह गृह और विद्युत शवदाह स्थलों का विकास व नियमन।
15. कांजी हाउस तथा पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण।
16. जन्म-मरण सांख्यिकी एवं जन्म-मृत्यु का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण।
17. सार्वजनिक सुख-सुविधाएँ – सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था (स्ट्रीट लाइट), पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और जन सुविधाएँ।
18. वधशालाओं (बूचड़खानों) और चर्मशोधनशालाओं का विनियमन।

- **अनुच्छेद 243 (X) – कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ और निधियाँ:**
 - राज्य विधानमंडल विधि द्वारा नगरपालिकाओं को विभिन्न प्रकार के कर (Taxes), पथकर (Tolls), शुल्क (Fees) व चुंगी लगाने, संग्रहित करने और विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।
 - इसके तहत नगरपालिका निधियों (Municipal Funds) के गठन व संचालन की प्रक्रिया निर्धारित की जाती है।
 - **अनुच्छेद 243 (Y) – नगरपालिकाओं के लिए राज्य वित्त आयोग:**
 - अनुच्छेद 243 (I) के तहत गठित राज्य वित्त आयोग नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करता है।
 - यह राज्य के शुद्ध कर राजस्व में से नगरपालिकाओं को दिए जाने वाले वित्तीय आवंटन और सहायता अनुदान की सिफारिश करता है।
 - राज्यपाल आयोग की प्रत्येक सिफारिश को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है।
 - **अनुच्छेद 243 (Z) – नगरपालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा**
 - राज्य विधानमंडल विधि बनाकर नगरपालिकाओं द्वारा वित्तीय लेखे रखने (Account Maintenance) तथा उनके नियमित ऑडिट (Audit) से संबंधित नियम और प्रक्रिया तय करता है।
- निर्वाचन, संघ राज्य क्षेत्र एवं अपवाद क्षेत्र (243 ZA, ZB, ZC)**
- **अनुच्छेद 243 (ZA) – नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन:**
 - नगरपालिकाओं की मतदाता सूचियाँ तैयार करने तथा सभी चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) में निहित होता है।
 - **अनुच्छेद 243 (ZB) – संघ राज्य क्षेत्रों (UTs) में लागू होना:**
 - 74वें संविधान संशोधन के प्रावधान राज्यों की तरह केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होते हैं। राष्ट्रपति आवश्यकतानुसार इनमें अनुकूलन या संशोधन का निर्देश दे सकता है।
 - **अनुच्छेद 243 (ZC) – कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना:**
 - यह भाग संविधान के अनुच्छेद 244(1) में उल्लिखित अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों में सीधे लागू नहीं होता है।

अनुच्छेद 243 (ZD) – जिला योजना समिति

- **उद्देश्य:** जिले में पंचायती राज संस्थाओं (पंचायतों) और नगरीय निकायों (नगरपालिकाओं) द्वारा तैयार की गई विकास योजनाओं का समेकन (Consolidation) करना तथा संपूर्ण जिले के लिए एक समन्वित विकास योजना प्रारूप (Draft Development Plan) तैयार करना।
- **संरचना एवं निर्धारण:**
 - संविधान के अनुच्छेद 243 ZD के तहत इसकी संरचना का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है।
 - राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 121 में जिला योजना समिति के गठन और संरचना का स्पष्ट प्रावधान है।
- **सदस्य संख्या एवं वर्गीकरण (राजस्थान में कुल 25 सदस्य):**



- **अध्यक्षता संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य:**
 - समिति का अध्यक्ष **जिला प्रमुख** होता है।
 - ऐतिहासिक संशोधन (2004): वर्ष 2004 से पूर्व जिला कलेक्टर इसका अध्यक्ष होता था और जिला प्रमुख केवल पदेन सदस्य होता था।
 - वर्ष 2004 से पूर्व जिला प्रमुख अपना इस्तीफा जिला कलेक्टर को सौंपता था, लेकिन 2004 में DPC का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र **संभागीय आयुक्त** को देता है।
- **कार्य प्रणाली:** समिति द्वारा अनुशंसित विकास योजना प्रारूप को अध्यक्ष द्वारा **राज्य सरकार** को भेजा जाता है।

अनुच्छेद 243 (ZE) – महानगर योजना समिति

- **उद्देश्य एवं अनिवार्यता:**
 - **10 लाख या उससे अधिक** आबादी वाले सभी महानगर क्षेत्रों में पूरे महानगरीय क्षेत्र हेतु एकीकृत विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए MPC का गठन अनिवार्य है
 - यह स्थानीय प्राधिकरणों, राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं का संश्लेषण करते हुए समग्र विकास मसौदा तैयार करती है
- **संरचना:**
 - राज्य विधानमंडल विधि द्वारा इसकी विस्तृत संरचना तय करता है।
 - समिति के कम से कम **2/3 सदस्य** महानगर क्षेत्र की नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा अपने में से, उस क्षेत्र में नगरपालिकाओं व पंचायतों की जनसंख्या के अनुपात में निर्वाचित किए जाते हैं।
 - शेष 1/3 सदस्यों में केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा विशिष्ट तकनीकी संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल किए जा सकते हैं।
 - समिति के अध्यक्ष का चुनाव राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित रीति से होता है।
- **योजना निर्माण में ध्यान रखे जाने वाले प्रमुख बिंदु:**
 1. महानगर क्षेत्र में नगरपालिकाओं और पंचायतों द्वारा तैयार की गई स्थानीय योजनाएँ।
 2. साझा हित के विषय (जैसे समन्वित स्थानिक योजना, जल व अवसंरचना विकास)।
 3. केंद्र व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय/प्रादेशिक विकास लक्ष्य।
 4. राज्यपाल द्वारा विनिर्दिष्ट संस्थाओं एवं संगठनों से आवश्यक परामर्श।
- **कार्य प्रणाली:** महानगर योजना समिति का अध्यक्ष अनुमोदित विकास योजना प्रारूप को **राज्य सरकार** को प्रेषित करता है।
- **अनुच्छेद 243 (ZF) – पूर्व विद्यमान विधियों और नगरपालिकाओं का बना रहना:**
 - 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम लागू होने से पूर्व राज्यों में प्रचलित नगर निगम/नगरपालिका कानून तब तक प्रभावी रहेंगे

जब तक कि विधानमंडल उनमें संशोधन न करे या 1 वर्ष की अवधि समाप्त न हो जाए।

- **अनुच्छेद 243 (ZG) – निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन:**
 - अनुच्छेद 243 (ZA) के तहत बनाए गए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या वार्डों में सीटों के आवंटन से संबंधित किसी भी विधि को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता।

74वें संविधान संशोधन के अनिवार्य उपबंध

वे संवैधानिक प्रावधान जिन्हें लागू करना प्रत्येक राज्य सरकार के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य और बाध्यकारी है:

1. त्रि-स्तरीय **नगरपालिकाओं का अनिवार्य गठन** करना
2. नगरपालिकाओं का **निश्चित 5 वर्ष का कार्यकाल** तय करना (विघटन की स्थिति में **6 माह के भीतर पुनः चुनाव** करवाना)।
3. चुनाव लड़ने हेतु **न्यूनतम आयु 21 वर्ष** निर्धारित करना।
4. **SC एवं ST** के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थानों का आरक्षण देना।
5. सभी वर्गों की महिलाओं के लिए कुल स्थानों पर **न्यूनतम 33% (1/3) आरक्षण** की बाध्यता।
6. प्रत्येक 5वें वर्ष नगरपालिकाओं की वित्तीय समीक्षा हेतु **राज्य वित्त आयोग का गठन** करना।

7. 3 लाख या अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में **वार्ड समितियों** का गठन करना तथा स्थानीय निर्वाचित सदस्यों को शामिल कर उन्हें अध्यक्षता सौंपना।
8. जिले के समग्र विकास हेतु **जिला योजना समिति (DPC)** का गठन करना।
9. 10 लाख या अधिक जनसंख्या वाले महानगर क्षेत्रों हेतु **महानगर योजना समिति (MPC)** का गठन करना।
10. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संचालन हेतु **राज्य निर्वाचन आयोग** को प्राधिकृत करना।
6. नगरपालिकाओं की **करारोपण शक्तियों** का दायरा तय करना (किन करों, शुल्कों और फीसों को लगाने की अनुमति दी जाए)।
7. राज्य की संचित निधि में से नगरपालिकाओं को दिए जाने वाले **सहायता अनुदान** की मात्रा निर्धारित करना।
8. नगरपालिकाओं के **लेखा संधारण और ऑडिट** की विस्तृत विधि व नियम तय करना
9. वार्ड समितियों की आंतरिक संरचना और वार्ड समितियों के अतिरिक्त अन्य विशेष समितियों के गठन का निर्धारण करना।

3. स्थानीय नगरीय शासन से संबंधित प्रमुख राष्ट्रीय समितियाँ एवं आयोग

नगरीय निकायों की प्रशासनिक, वित्तीय और संगठनात्मक सुदृढ़ता हेतु समय-समय पर गठित प्रमुख आयोग व उनके अध्यक्ष:

क्रम	समिति / आयोग का नाम	गठन वर्ष	अध्यक्ष
1.	स्थानीय वित्तीय जाँच समिति	1949 – 1951	पी. के. वट्टाल (P.K. Wattal)
2.	करारोपण जाँच आयोग	1953 – 1954	जॉन मथाई (John Mathai)
3.	ग्रामीण-नगरीय संबंध समिति (	1963 – 1966	ए. पी. जैन (A.P. Jain)
4.	नगर प्रशासन में बजट सुधार समिति	1974	गिरिजापति मुखर्जी (Girijapati Mukharji)
5.	नगरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग	1985 – 1988	सी. एम. कोरिया / चार्ल्स कोरिया

74वें संविधान संशोधन के विवेकाधीन उपबंध

वे प्रावधान जिन्हें लागू करने, संशोधित करने या न करने का पूर्ण अधिकार राज्य विधानमंडलों के विवेक पर छोड़ा गया है:

1. नगरपालिकाओं में **सांसदों (MP)**, **विधायकों (MLA)** तथा प्रशासन का विशेष ज्ञान/अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों को पदेन या मनोनीत सदस्यता देने अथवा न देने की शक्ति।
2. **12वीं अनुसूची के 18 विषयों** में से नगरपालिकाओं को सौंपे जाने वाले विशिष्ट कार्यों और अधिकारों का निर्धारण करना।
3. नगरपालिका के **अध्यक्ष के निर्वाचन की पद्धति** (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष) तय करना।
4. **महिला आरक्षण** को 33% से बढ़ाकर अधिक (जैसे 50%) करने या न करने का निर्णय लेना
5. **OBC** को आरक्षण देने या न देने का निर्धारण करना।